

नेपाल_प्रज्ञा_प्रतिष्ठान_ऐन_२०६४

English title: Nepal Academy Act, 2007

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ५ । ३१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । व्यवस्थापिका संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. २१ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक भएकोले नेपालका सबै भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्नु पर्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको अनुसन्धान एवं मौलिक सृजनाका माध्यमद्वारा समाजोपयोगी कृतिहरू तयार गर्न, गराउन र यस क्षेत्रका विद्वान तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "प्रज्ञा प्रतिष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्राज्ञसभा सम्झनु पर्छ । (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिमको प्राज्ञपरिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "कुलपति" भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपकुलपति" भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (च) "सचिव" भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव सम्झनु पर्छ । (छ) "पदाधिकारी" भन्नाले कुलपति, उपकुलपति, सचिव र परिषद्का मनोनित सदस्य सम्झनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) नेपालका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने काम समेतको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामको एक प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा शाखा खोल्न सक्नेछ । ४. प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ ।

५. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, । (ख) नेपालका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी उपयोगी ग्रन्थ एवं कृति तयार गर्ने, गराउने, । (ग) नेपालका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अनुसन्धानात्मक तथा मौलिक कृतिहरूको सृजना एवं प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (घ) आवश्यकता अनुसार विदेशी भाषाबाट नेपालका सबै भाषा र नेपालका भाषाबाट विदेशी भाषामा उच्च स्तरीय कृतिहरूको अनुवाद एवं प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (ङ) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि गर्ने, गराउने, । (च) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रका विभिन्न विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रवचन, गोष्ठी, विचारविमर्श, प्रदर्शनी आदिमा सहभागी गर्ने, गराउने, । (छ) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध राख्ने, । (ज) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रका विभिन्न विषयमा उल्लेखनीय योगदान दिने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिलाई कदर, सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, । (झ) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विकासको निमित्त सम्बन्धित विषयका विद्वान् साहित्यकार एवं सामाजिकशास्त्रीको प्रतिभा विकसित हुने वातावरणका लागि सहयोग, सद्भावना र समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, । (ञ) नेपालका विभिन्न जाति तथा समुदायका साहित्य, लिपि, संस्कृति तथा लोकोक्तिको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने, । (ट) नेपाली लोक साहित्यको अध्ययन, अनुसन्धान, सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने, । (ठ) नेपालका सबै भाषा, विभिन्न विदेशी भाषा र नेपालमा बोलिने भाषामा विश्वकोष तथा शब्दकोष तयार गरी प्रकाशन गर्ने तथा नेपालका सबै भाषालाई संवृद्ध र वैभवशाली बनाउन विभिन्न शब्द तथा शब्दावलीको सृजना गरी प्रचलनमा ल्याउने, । (ड) भाषा, साहित्य संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रका विषयमा योगदान दिने स्थानीय लेखक, साहित्यकार, सामाजिकशास्त्री, संस्कृतविद् तथा सम्बन्धित अन्य संस्थाहरूको विकासमा

सहयोग पुर्‍याउने, । (ढ) नेपालका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको वषियमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि विद्वत्वृत्तिको व्यवस्था गर्ने, । (ण) नेपालका सबै भाषा तथा साहित्यलाई विश्व साहित्य समक्ष पहिचान गराउने, । (त) नेपालका विभिन्न जात जातिका लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न प्राथमिकता दिने, । (थ) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न अन्य आवश्यक कार्य गर्ने गराउने । परचिच्छेद-३ ।

प्रज्ञा प्रतष्ठानको सङ्गठन । ६. प्रज्ञा प्रतष्ठानको सङ्गठन: प्रज्ञा प्रतष्ठानको सङ्गठन देहाय बमोजमि हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रज्ञा प्रतष्ठानको स्वरूप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) परिषद्, र । (ग) सेवा आयोग । ७. सभा: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक प्राज्ञसभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति- अध्यक्ष । (ख) उपकुलपति- उपाध्यक्ष । (ग) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) नेपालका सबै भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तहरूमध्येबाट समावेशीतालाई ध्यानमा राखी महिलाहरू समेतको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले मनोनित । गरेको पैंतीसजना - सदस्य । (ङ) सचिव - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो सदस्य जुन वधि वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही वधि वा क्षेत्रबाट अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाका सदस्यहरूको सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. सफारसि समिति: (१) पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष नाम सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको एक सफारसि समिति रहनेछ :- । (क) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शनको क्षेत्रमा ख्यातप्राप्त व्यक्तहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको दुईजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले सभाको सदस्यमा मनोनयनको लागि नाम सफारसि गर्दा भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्र सम्बन्धी वधिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो वधिमा ख्यातप्राप्त व्यक्तहरू मध्येबाट सम्भव भएसम्म भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्र सम्बन्धी सबै वधिबाट प्रतिनिधित्व हुने र सबै जाति, लिंग, भाषाभाषी समेतलाई समेट्ने गरी नाम सफारसि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि नाम सफारसि गर्दा सभाका मनोनीत सदस्यहरू मध्येबाट गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले सफारसि गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने कार्यवधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रज्ञा प्रतष्ठानको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) प्रज्ञा प्रतष्ठानको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रज्ञा प्रतष्ठानको वार्षिक बजेट पारित गर्ने, । (घ) विद्वत्वृत्ति, सम्मान तथा पुरस्कार अनुमोदन गर्ने, । (ङ) परिषदलाई आवश्यक निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने, । (च) परिषद्को कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) प्रज्ञा प्रतष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका काम गर्ने । १०. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई दनु पर्नेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) सभाले प्रज्ञा प्रतष्ठानको मानार्थ प्राज्ञ तथा आजीवन सदस्यलाई सभाको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसिमा आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. परिषद्को गठन: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञ परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति- अध्यक्ष । (ख) उपकुलपति- उपाध्यक्ष । (ग) सभाका मनोनीत सदस्यहरू मध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला सहित सम्भव भएसम्म विभिन्न जात, जाति, भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत आठजना - सदस्य । (घ) सचिव - सदस्य-सचिव । (३) कुनै कारणले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो सदस्य जुन वधि वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही वधि वा क्षेत्रबाट अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । १२. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) सभाले दिएको निर्देशन पालना गर्ने, । (ग) लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने, । (घ) सचिवले पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगत प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी अनुमोदनका लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) प्रज्ञा प्रतष्ठानको चल अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सञ्चालन, संरक्षण र रेखदेख गर्ने, गराउने, । (च) प्रज्ञा प्रतष्ठानको कोषको व्यवस्था र सञ्चालन गर्ने, । (छ) प्रज्ञा प्रतष्ठानको लागि प्राप्त आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ज) विद्वत्वृत्ति, सम्मान, कदर तथा पुरस्कार अनुमोदनको लागि सभामा पेश गर्ने, । (झ) परिषद्को काम कारबाहीको सम्बन्धमा

आवश्यकता अनुसार समिति, उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्ने र त्यस्तो समिति, उपसमिति वा कार्य टोलीको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोक्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । १३. परषिद्को बैठक: (१) परषिद्को बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) परषिद्को बैठक परषिद्को अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) परषिद्को बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियको कार्यसूची सहितको सूचना परषिद्को सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई दनु पर्नेछ । (४) परषिद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा परषिद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) परषिद्को बैठकको अध्यक्षता परषिद्को अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) परषिद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिनेछ । (७) परषिद्को बैठकको नरिणय परषिद्को सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) परषिद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिद् आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रमुख संरक्षक, संरक्षक र प्रज्ञा प्रतषिठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी । १४. प्रमुख संरक्षक: प्रधानमन्त्री प्रज्ञा प्रतषिठानको प्रमुख संरक्षक हुनेछ । १५. संरक्षक: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रज्ञा प्रतषिठानको संरक्षक हुनेछ । १६. कुलपति: (१) प्रज्ञा प्रतषिठानमा एक कुलपति रहनेछ । (२) कुलपति प्रज्ञा प्रतषिठानको प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । १७. कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सभाले दिएको नरिदेशन र परषिद्ले गरेको नरिणयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रज्ञा प्रतषिठानको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रतविदन तथा अन्य प्रतविदन तयार गर्न लगाउने, । (ग) प्रज्ञा प्रतषिठानको काम, कारबाही तथा कर्मचारी प्रशासनको सामान्य नयिन्त्रण गर्ने, । (घ) परषिद्को स्वीकृत लिई प्रज्ञा प्रतषिठानको तर्फबाट करार गर्ने, । (ङ) स्वदेशी तथा वदेशी संघ संस्थासँग प्रज्ञा प्रतषिठानको कामसँग सम्बन्धित वषियमा आवश्यक सम्पर्क गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमि काम गर्ने । १८. उपकुलपति: प्रज्ञा प्रतषिठानमा एक उपकुलपति रहनेछ । १९. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाले दिएको नरिदेशन र परषिद्ले गरेको नरिणयको कार्यान्वयनमा कुलपतिलाई सहयोग गर्ने, । (ख) कुलपतिको अनुपस्थितिमा नजिले गर्ने सबै काम गर्ने, । (ग) कुलपतिको नरिदेशनमा अन्य काम गर्ने । २०. सचिव: (१) प्रज्ञा प्रतषिठानमा एक सचिव रहनेछ । (२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रधानमन्त्रीले यस ऐनको अधीनमा रही पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नेछ । (२) पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) पदाधिकारीले प्रज्ञा प्रतषिठानमा पूरा समय काम गर्नेछ । (४) पदाधिकारीको पारश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा पदाधिकारी र सभाका सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) नजिको पदावधिसमाप्त भएमा, । (ख) नजिले राजीनामा दिएमा, । (ग) नजिको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा, । (घ) नजिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, । (ङ) नजि दफा २३ बमोजमि पदबाट हटेमा, वा ।

(च) नजिको मृत्यु भएमा । २३. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) पदाधिकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि काम नगरेको वा आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक कार्य नगरेको वा नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएको कारण देखाई सभामा तत्काल कायम रहेका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित नविदन दिएमा प्रधानमन्त्रीबाट सभाका सदस्यहरूमध्येबाट एक छानबनि समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले सो सम्बन्धमा छानबनि गरी आफ्नो प्रतविदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतविदन छलफलका लागि सभा समक्ष राख्ने व्यवस्था गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतविदनका सम्बन्धमा सभामा छलफल हुँदा सभाका बहुमत सदस्यले पदाधिकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि काम नगरेको वा आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी नरिणय गरेमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो पदाधिकारी वा सभाका सदस्यलाई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पदाधिकारी वा सभाका सदस्यलाई पदबाट हटाउनुअघि सिफाईको मौका दनु पर्नेछ । २४. कर्मचारी: (१) प्रज्ञा प्रतषिठानमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारीको नियुक्ति, पारश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २५. सेवा आयोग: (१) प्रज्ञा प्रतषिठानका कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजमिको एक प्रज्ञा प्रतषिठान सेवा आयोग रहनेछ:- । पद विवरण । (क) लोकसेवा आयोगले तोकिएको सो आयोगका सदस्य - अध्यक्ष । (ख) सभाले तोकिएको सभाका एकजना सदस्य - सदस्य । (ग) सचिव - सदस्य-सचिव । (२) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो आयोग आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमि बैठक भत्ता पाउनेछन् । परिच्छेद-५ । कोष तथा लेखापरीक्षण । २६. प्रज्ञा प्रतषिठानको कोष: (१) प्रज्ञा प्रतषिठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (ग)

स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (घ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त रकम, र । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको स्वीकृत लानि पर्नेछ । (४) कोषको रकम प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तोकेको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

२७. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाए बमोजिम राखिनेछ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविधि । २८. मानार्थ प्राज्ञ तथा आजीवन सदस्यता: (१) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विकासमा वशिष्ट योगदान पुर्‍याई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गौरव बढाउने स्वदेशी वा वदेशी व्यक्तिलाई सभाले परिषद्को सफारसिमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विधामा वशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई सभाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता तथा आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर, । नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन । (५) सभाले मानार्थ प्राज्ञ सदस्य र आजीवन सदस्यलाई तोकिएको अवस्थामा सदस्यताबाट हटाउन सक्नेछ । २९. कदर, सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने: भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विधामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सभाले कदर, सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ । ३०. प्रतिविदन पेश गर्नु पर्ने: प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३१. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हालनुअघि कुलपतिले प्रधानमन्त्री समक्ष र उपकुलपति, सचिव र सभाका सदस्यले कुलपति समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लानि पर्नेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिषदलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) परिषदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुलपति, उपकुलपति वा सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कुलपतिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपकुलपति वा सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपकुलपतिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. प्रतीक चिन्ह: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतीक चिन्ह तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३४. सम्पर्क मन्त्रालय: प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

तर नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लानि पर्नेछ । ३६. खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०५० खारेज गरिएको छ । (२) नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०५० बमोजिम भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०५० बमोजिम नयुक्त वा मनोनयन भएका आजीवन सदस्य बाहेक उपकुलपति र सचिव तथा सभाका सदस्य, परिषद्का सदस्य यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । (४) नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०५० बमोजिमको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नजिहरुको योग्यता, अनुभव, कार्य वशिष्टता सहितको आधारमा र नजिहरुको रुची अनुसार नेपाल सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने गरी तोकनेछ । (५) नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धन लगायतका अधिकार तथा दायित्वहरु नेपाल सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहने गरी तोकनेछ । अनुसूची । (दफा ३१ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म सत्य र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य नष्टिपूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लान्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र नहिँ रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलति कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलति कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै कसिमिबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मति:- । नाम:- । सही:- ।